



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favaro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **55510** del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2019**, e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. **C.F._1**), **Parte_2** (C.F. **C.F._2**), **Parte_3** (C.F. **C.F._3**), **Parte_4** [...], **C.F._4**, **Parte_5** **C.F._5**, **Parte_6** (C.F. **C.F._6**), **Parte_7** (C.F. **C.F._7**), **Parte_8** **C.F._8**, **Parte_9** (C.F. **C.F._9**), **Parte_10** (C.F. **C.F._10**), **Parte_11** (C. **C.F._11**), **Parte_12** **C.F._12**, **Parte_13** (C.F. **C.F._13**), nonché **Parte_14** **C.F._14** n pro **Persona_1** **Per_2** [...] nonché **Parte_15** (C.F. **C.F._15**), quest'ultimo sia in proprio sia quale di **Persona_2** ntati e antin, in virtù di procure alle liti allegate all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, in via Giuseppe Pozzone n. 5,

ATTORI

E

Controparte_1 (C.F. **C.F._16**), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Paoli, resso i o **Email_1** in virtù di procura alle liti in atti;

Parte_16 (C.F. **C.F._17**) e **Parte_17** (**C.F._18**), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Labanca, elettivamente domiciliati presso il **Email_2** in virtù di procura alle liti in atti;

CP_2 (P.IVA **P.IVA_1**; C.F. e R.I. Milano n. **P.IVA_2**), in persona del suo ffari Leg e legale rappresentante d **CP_3** rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Sutich, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo telematico **Email_3** in virtù di procura alle liti in atti

CONVENUTI

OGGETTO: intermediazione finanziaria

all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 dicembre 2022, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 come successivamente sostituito e prorogato, gli attori e la società convenuta **CP_2** hanno precisato le seguenti

CONCLUSIONI

Per gli attori:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, Sez. VI Civile Giudice Dott.ssa Ada Favaro così giudicare.

In via principale

- **condannare** in solido gli odierni convenuti Sig. Controparte_1 Sig.ra Parte_16 Sig. Controparte_4 [...] CP_5 a titolo di responsabilità contrattuale e non contrattuale per tutte le ragioni esposte in narrativa al pagamento in favore degli ti a titolo di risarcimento del danno subito le somme come di seguito indicate:

- Parte_12 : euro 89.524,68. =;
- Pt_1 o 18.650,97. =;
- Parte_5 : euro 377.682,23. =;
- euro 307.741,07. =;
- Parte_18 euro 261.113,64. =;
- Merlo Mauro: euro 51.290,18. =;
- Parte_10 : euro 251.788,15. =;
- ro 23.313,72. =;
- Rossi Eugenio: euro 373.019,48. =;
- Parte_14 e Per_2 : euro 93.254,87. =;
- io .929,38. =;
- Serra Luciano: euro 338.048,91. =;
- Parte_2 euro 121.231,33. =;
- Converso Laura: euro 46.627,44. =;
- Dalla Villa Fabrizio: euro 191.172,48. =;
- Galdiolo Orazio: euro 148.741,52. =;

o in quell'altra maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interesse dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;

- **condannare** in solido gli odierni convenuti Sig. Controparte_1 Sig.ra Parte_16 Sig. Controparte_4 [...] CP_5 al risarcimento del danno non patrimoniale subito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c. calcolato nella misura che icante riterrà equa e di giustizia.

In via istruttoria

Si insta, altresì, per l'ammissione della prova per testimoni e per interrogatorio formale dei Convenuti [...] CP_1 Parte_16 Parte_17 nonché del legale rappresentante della CP_5

[...] sulle circostanze di fatto, come di seguito meglio capitolate:

1) Vero che nell'anno 2000 Controparte_1 costituì con la moglie Parte_16 e con il cognato Controparte_4 la [...] Parte_19 che si occupava di e notiziari in materi nziari e di orga e un primo gruppo di persone Parte_5 , Parte_1 Testimone_1 , Parte_13 Parte_12 conobbe Controparte_1 tramite Testimone_2 i Parte_18 Parte_11 , Parte_10 , Parte_7 Testimone_3 dell'attività di [...] CP_1 tramite Persona_3 s t CP_1 e potenziali clie he altre abitavano ad Adria quali Persona_4 conoscevano Controparte_1 a famiglia da tempo e vennero a conoscenza della sua attività tramite il passapa mici, alcuni Parte_3 e Parte_9 tramite l'assicuratore Persona_5 ;

5) Vero che ruppo di persone, tra cui Persona_6 , si convinse ad affidare i propri risparmi a Controparte_1 su proposta di Persona_7 , direttore della filiale CP_6 ordenone, il quale prospettava ai propri cli di ottenere ren i rispetto agli investime i, a fronte di un rischio maggiore, ma comunque sempre limitato;

6) Vero che il Sig. Controparte_1 stipulava con gli odierni attori i contratti di gestioni fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che mi si rammostr ali i clienti affidavano al Sig. CP_1 una determinata somma di denaro affinché quest'ultimo realizzasse operazioni di trading;

7) Vero che il Sig. CP_1 assumeva l'incarico di svolgere le operazioni di trading oggetto dei contratti di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo a conto del cliente ma su un proprio conto corrente personale utilizzando il capitale messo a disposizione dal cliente;

8) Vero che il contratto specificava altresì che le operazioni sarebbero state svolte su mib e futures (a volte indicandone la specifica tipologia), con operazioni intraday o multiday, e fissando già all'atto dell'apertura di ogni posizione la perdita massima consentita per ogni operazione, al raggiungimento della quale sarebbe scattato l'obbligo di chiudere la posizione in perdita;

9) Vero che Controparte_1 assumeva altresì l'obbligo di fissare uno stop loss globale, ovvero la perdita massima sopportabile, al raggiungiment be dovuto cessare le operazioni e liquidare al cliente il netto realizzabile dalla chiusura delle posizioni;

10) Vero che a garanzia di tale ultimo impegno, **Controparte_1** consegnava al cliente un assegno bancario privo di data, intestato al cliente e non trasferibile, dell'importo del capitale o della perdita massima pattuita (parti in genere al 10%-15% del capitale investito);

11) Vero che **Controparte_1** assumeva altresì l'obbligo di fornire al cliente un estratto conto periodico (con la frequenza indicata nel contratto) dell'andamento oniale e delle operazioni effettuate;

12) Vero che ai tempi dei fatti di causa per poter effettuare le operazioni di investimento e trading oggetto dei contratti di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo era necessaria una specifica autorizzazione da parte della **Org_1**

13) Vero che il Sig. **CP_1** sia personalmente che quale legale rappresentante della **Parte_20** sprovvisto di suddetta autorizzazione;

14) Vero che la somma ricevuta dal Sig. **Parte_1** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 20.000,00.=;

15) Vero che la somma ricevuta dalla Sig.ra **Parte_12** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 96.000,00.=;

16) Vero che la somma ricevuta dalla Sig.ra **Parte_5** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 405.000,00.=;

17) Vero che la somma ricevuta dal Sig. **Parte_7** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 330.000,00.=;

18) Vero che la somma ricevuta dal Sig. **Parte_18** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 280.000,00.=;

19) Vero che la somma ricevuta dal Sig. **Parte_9** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 55.000,00.=;

20) Vero che la somma ricevuta dal Sig.ra **Parte_10** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 270.000,00.=;

21) Vero che la somma ricevuta dal Sig.ra **Parte_11** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 25.000,00.=;

22) Vero che la somma ricevuta dal Sig. **Persona_1** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 400.000,00.=;

23) Vero che la somma ricevuta dal Sig. **Parte_14** e **Per_2** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo strata complessivamente ad euro 100.000,00.=;

24) Vero che la somma ricevuta dal Sig. **Parte_15** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 90.000,00.=;

25) Vero che la somma ricevuta dal Sig. **Parte_13** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 362.500,00.=;

26) Vero che la somma ricevuta dal Sig. **Parte_2** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 130.000,00.=;

27) Vero che la somma ricevuta dal Sig.ra **Parte_3** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 50.000,00.=;

28) Vero che la somma ricevuta dal Sig. **Parte_4** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 205.000,00.=;

29) Vero che la somma ricevuta dal Sig. **Parte_6** per procedere con le operazioni oggetto del contratto di gestione fiduciaria di cui al doc. 5 del fascicolo attoreo, che si rammos complessivamente ad euro 159.500,00.=;

30) Vero che il singolo cliente aveva il diritto di recedere senza preavviso e senza penali incassando, in caso di mancata restituzione del capitale, l'assegno in garanzia;

31) Vero che i primi contratti stipulati nel 2001-2002 (**Pt_21** **Parte_22** e **Pt_23** furono stipulati da **Controparte_1** in qualità di legale rappresentate di **Controparte_** successivamente q gli odierni attori, v a [...]

CP_1 quale persona fisica.

che gli assegni consegnati a garanzia erano per la quasi totalità tratti sul conto corrente numero 3125798T intestato a [...]

CP_1 presso a **Organizzazione_2** filiale di Santa Maria Maddalena, ovvero sul conto corrente n. 46

Parte_16 **Controparte_1** **Org_3**, filiale di Santa Maria maddalena;

33) Vero i **Persona_8** **Persona_9** **Parte_15** **Persona_4** **Parte_12**, **Parte_7** e **Persona_10** venne rilasciato t **CP_5** 2 a

Controparte_1 le posizioni **Tes_4**, **Persona_11** **Persona_12** e **Persona_1** venne rilasciato un assegno tratto sul conto corrente n. 3125352/I acceso presso **Organizzazione_2** filiale di Santa Maria Maddalena, intestato allo studio **Parte_16** e **CP_1**

CP_1

- ro che la sede in cui CP_1 operava si trovava presso lo studio di commercialista della moglie Parte_16
- 36) Vero che in tale ufficio decina di monitor collegati con le Borse mondiali;
- 37) Vero che, nel corso del rapporto contrattuale Controparte_1 propose ai clienti Parte_10 , Parte_7 Parte_24 ,
Persona_11 Persona_7 ed altri clienti t'ultimo quali Controparte_8 Persona_13 Parte_4
[...] Per_14 Per_15 di aprire direttamente un conto corrente presso Org_4 , a proprio nome, e di fornirgli le CP_
i i ente operarvi ed effettuare giroconti fra i conti dei l proprio, acceso sempre presso CP_
[...], più rapidi dei bonifici tra diversi istituti di credito.
- ero che Controparte_1 vantava di avere un'amicizia personale con l'amministratore delegato di CP_5 , Parte_25 di
godere in CP_5 amento di favore e di commissioni agevolate, poiché movimentava grosse a un
incontro Parte_25 al fine di discutere il progetto di aprire una nuova banca;
- 39) Vero c 5 i clienti di Controparte_1 vennero a sapere che la Guardia di Finanza aveva fatto un controllo presso
lo studio di Controparte_1 ed aveva segu nti sui quali egli operava;
- 40) Vero che Controparte_1 rassicurò gli investitori, dicendo che si trattava di mera formalità; che nei conti correnti c'erano tutti i soldi
investiti e che dissequestro, essi avrebbero potuto riaverli, sicchè non era opportuno fare alcuna denuncia o querela,
ne mettere all'incasso gli assegni rilasciati in garanzia.
- 41) Vero che il Signor Testimone_5 funzionario dell'ufficio vigilanza della Org_1 nel giugno 2003
consultando gli archivi a conoscenza del sito "www.netprofit. e offriva la possibilità di partecipare a corsi di
trading e di analisi tecnica a pagamento e decise procedere ad una verifica;
- 42) Vero che gli ispettori contattarono il sito via e-mail, chiedendo se, oltre a seguire i corsi, era possibile essere supportati operativamente
nella gestione dei servizi di investimento;
- 43) Vero che inizialmente Controparte_1 rispose con una e-mail non firmata, ma recante in calce il nome di Controparte_1 quale
"responsabile sala operativ Parte_19 forniva assistenza, ma le operazioni di investimento dovevano ess liente
autonomamente;
- 44) Vero che dopo pochi giorni, tuttavia, arrivò via e-mail una bozza di contratto, stipulato fra l'investitore e Parte_19 in qualità di
mandataria (dal contenuto analogo a quello sopra descritto) dal quale emergeva una prestazione abusiva di serviz ento;
- 45) Vero che a seguito della segnalazione della Org_1 la Guardia di Finanza di Milano individuò gli amministratori di Parte_19
[...]
nelle persone di Controparte_1 Parte_16 , Controparte_4 società priva di qualunque autorizzazion
tà di investimen
- 46) Vero che in esecuzione del decreto del P.M., in data 22.6.2005 la Guardia di Finanza eseguì perquisizioni presso la sede della
società e le abitazioni degli indagati, dove sequestrò numerose cartelline, relative alle posizioni dei clienti, contenenti contratti di mandato
rendiconti, assegni a garanzia e le password dei conti CP_5 dei clienti;
- 47) Vero che, successivamente, su indicazione dello Controparte_1 vennero sottoposti a sequestro preventivo i conti correnti (c.d.
"conti calderone") intestati a lui, alla moglie o a Parte_19 ivano convogliate le somme raccolte tra i clienti;
- 48) Vero che tali conti erano, in particolare:
- c/c n. 3125798 acceso presso Organizzazione_2 filiale di Santa Maria Maddalena - intestato a Controparte_1
 - c/c n. 3125352 acceso presso Organizzazione_2 - filiale di Santa Maria Maddalena- intestato a Controparte_9 e Controparte_1
 - c/c n. 3126541 acceso presso Organizzazione_2 di Org_2 - filiale di Santa Maria Maddalena - intestato a [...]
Parte_1 ;
 - c/c n. 110132325 acceso presso la CP_5 di Milano, Via Cavriana intestato a Controparte_1
 - c/c n. 4602377 acceso presso Organizzazione_5 - Via Eridania n. 245 intestato a Parte_16
[...] e Controparte_1
 - c/c n. 40252165 acceso presso Organizzazione_5 - Via Eridania n. 245 intestato a Parte_16
[...];
- 49) Ver somme sequestrate ammontavano complessivamente a euro 838.970,10.= a fronte di una esposizione debitoria di
Controparte_1 verso i propri clienti, pari a complessivi 18 milioni di euro;
assegni emessi a garanzia da Controparte_1 tratti su quei conti correnti, risultavano privi di copertura;
- 51) Vero che successivamente, la Guardia di i clienti di Controparte_1 che avevano aperto un conto corrente presso
CP_5 , per i quali Controparte_1 era in possesso dei codici di accesso
che gli oper i estratti conto di tali conti correnti e verificarono la presenza di un'ingente movimentazione
giornaliera in investimenti finanziari (in particolare, più movimenti al giorno di addebito e accredito relativi ad operazioni su prodotti

derivati, ciascuno per decine di migliaia di euro) nonché numerosi bonifici per importi elevati per e da conti correnti intestati a [...]

CP_1 che Controparte_1 ha continuato a svolgere l'attività abusiva di investimento utilizzando i conti correnti personali dei clienti dei quali poss nonostante l'intervenuto sequestro dei propri conti;

54) Vero che a seguito di tali ulteriori indagini, CP_1 fu sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal 7.4.2006 al 30.6.2006 successivamente agli arresti domiciliari fino al 14.8.2006;

55) Vero che il Maresciallo Persona_16 verificò che Controparte_1 continuava a pubblicizzare corsi di trading on line. ed il 6.12.2007 eseguì un'ulteriore sso la, sede Controparte_1 nel frattempo trasferita a Sesto S. Giovanni, dove vennero reperiti ulteriori "contratti di gestione fiduciaria", sotto Persona_17 Persona_18 Persona_19 il 15.9.2007;

56) Vero che Controparte_1 svolse l'attività di gestione sui conti - calderone fino al giugno 2005 (cessandola a seguito del sequestro dei conti) e proseguì l'attività di tutti i Clienti sui conti personali di alcuni clienti quali Per_ e Pt_10 e pochi altri, accesi presso

CP_5, anche successivamente al sequestro dei propri conti correnti, fino al giorno prima del sequestro avvenuto il 07.04.2006;

57) Vero che le lettere di cui ai doc.ti 19-20 del fascicolo attoreo, che si rammostrano, sono state scritte da Controparte_1

58) Vero che nelle lettere di cui ai doc.ti 19-20 è lo stesso Controparte_1 ad ammettere che svolge attività di trading in maniera del tutto abusiva;

59) Vero che Controparte_1 utilizzava la Parte_19 come supporto per la propria attività abusiva;

60) Vero che i di consulenti stipulati da Controparte_1 proprio quale legale rappresentante di Parte_19

[...] tra questi quelli intercorsi con Pt_21 Parte_22 e Pt_23

ero che Controparte_1 ha i all'ufficio che condivideva con la moglie Parte_16

62) Vero che Controparte_1 utilizzava negli uffici della Net Profit un sistema informatico per quell' sso composto da 3 monitor, un hard disk e altra attrezzatura informatica;

63) Vero che spesso Controparte_1 discuteva negli uffici della Parte_19 con i propri clienti delle operazioni sia concluse che da effettuarsi in presenza Parte_16

64) Vero che numerosi assegni e Controparte_1 a garanzia del rimborso delle somme investite vennero tratti su una serie di conti correnti tra i cui cointestatari compar Parte_16 (conto corrente n. 4602377);

65) Vero che anche il Sig. Parte_17 prestava presso lo studio di Controparte_1 e partecipava alle riunioni coi clienti e spesso in giornarli sullo stato del loro investimento;

66) Vero che CP_5 era pienamente consapevole dell'attività svolta da Controparte_1 e in particolare del fatto che quest'ultimo operasse sia tramite conti correnti a se intestati sia tramite conti correnti intestati direttamente ai suoi clienti quali Parte_11, [...]

Pt_7 Parte_10;

finanziarie che Controparte_1 effettuava quotidianamente sui conti correnti accesi presso CP_5 erano di ingentissimo valore, talvolta di milioni di e

68) Vero che CP_5 considerava Controparte_1 "top trader";

69) Vero che r la sua fig " e per la sua competenza finanziaria Controparte_1 aveva ricevuto un'offerta direttamente dal Sig. Parte_25 in merito alla costituzione di una SIM tramite la qual sul mercato finanziario a condizioni molto più lle concesse normalmente dagli istituti di credito;

70) Vero che il Sig. Parte_26 a quel tempo funzionario di CP_5, durante un interrogatorio reso nell'ambito dei rilievi del procedimento penale i gli odierni convenuti, aveva di essere a conoscenza della circostanza per cui il Sig.

CP_1 raccoglieva denaro da terzi per utilizzarlo in operazioni di investimento (vedi pagg. 245 e ss Doc.ti 10,15,16 fascicolo attoreo); che successivamente ha ritrattato le dichiarazioni di cui al punto precedente in quanto rese sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina;

72) Vero che nei confronti del Sig. Parte_26 all'esito del sit di cui al doc. 21 veniva aperto un procedimento ai sensi dell'art. 271 bis c.p.;

73) Vero che la Sig.ra Testimone_6 ai tempi dei fatti oggetto di causa funzionaria di CP_5, durante un interrogatorio reso nell'ambito dei rilievi del procedimento penale che vedeva coinvolti gli odierni convenuti, aveva dichiarato di essere stata contattata dal Sig. Controparte_1 per effettuare operazioni da altri conti correnti a lui non intestati (vedi pagg. 12 e ss Doc.ti 10,15,16 fascicolo

Lo scrivente indica i seguenti testimoni: il Sig. Parte_26 presso via Sonnino n. 4, Milano sui capp. 6, 7, 12, 13, 35, 36, 38, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, la Sig.ra Testimone_6 CP_5 sui capp. 6, 7, 12, 13, 35, 38, 66, 67, 68, 69, 73, il Sig. Testimone_7 presso Via Terruggia n capp. 5, 38, 66, 67, 68, 69, il Sig. Persona_10 press Via . 5, Occhiobello (RO) sui capp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31, 32, 33, 35, 36, 37, . 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, il Sig. Persona_7 .presso Via Vivaldi n. 169, Ceregno (RO) sui capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, il Sig.

Persona_11 presso Viale Marconi 64, Pordenone sui capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, il Sig. Persona_5 sui capp. 3, 6, 7, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 53, 59, 61, 62, 63, 64, 65, il Sig. Persona_6 presso Via Pierpaolo Padova (PD) sui capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 3 , 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, il Sig. Persona_4 in Ravenna, Via Dradi n. 9 sui capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, il Sig. Testimone_5 presso Organizzazione_6 sui capp. 6, 7, 10, 12, 13, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1, 52 0, 61, 62, 66, 67, il Maresciallo Persona_16 presso Organizzazione_6 sui capp. 6, 7, 10, 12, 13, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 4 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 66, 67.

Si insta in ultimo per l'ammissione di una **Consulenza Tecnica d'Ufficio** al fine di accertare l'effettivo quantum debeatur spettante agli odierni attori”;

Per la società convenuta CP_2

“Voglia il Tribunale di Mil omanda, eccezione, deduzione respinta, in via pregiudiziale e preliminare:

1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per mancanza del requisito di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c.;

2) dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti di CP_2 per le ragioni esposte in narrativa;

nel merito:

rigettare le domande proposte dagli attori nei confronti di CP_2 perché prescritte e infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa”.

per Controparte_1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

- dichiarare che gli attori hanno diritto ad ottenere, se dovuto, il rimborso degli importi da loro o dai danti causa consegnati a [...] CP_1 per l'investimento decurtato dai vantaggi ottenuti;

e entità dell'importo conferito per l'investimento dai singoli attori o dai loro danti causa derivandolo nei termini dedotti in narrativa dall'importo degli assegni caso per caso consegnati da Controparte_1 a garanzia;

- accertare l'importo degli interessi maturati mese dopo m ti a fine anno secondo gli accordi fra [...] CP_1 ed ognuno dei attori o loro danti causa ed escludere che tali importi, se “reinvestiti” si sommino agli im

- dichiarare che gli interessi e gli utili come sopra maturati, ove in concreto corrisposti dal componente Controparte_1 ad alcuno degli attori o loro danti causa devono essere considerati (art. 2033 c.c.) come vantaggi da costoro conseguiti e perciò detratti dall'importo da rimborsare come le somme riscosse a seguito della conversione in pignoramento del sequestro conservativo ottenuto nel corso del procedimento penale e da quelle riscosse a seguito di esecuzione immobiliare.

Con vittoria di competenze professionali”;

per Parte_16 e Controparte_4

“Pi domande proposte dagli attori con vittoria di competenze professionali”.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 2019 Parte_1 Parte_2 , Parte_3 , Parte_4 , Parte_5 Parte_6 , Parte_7 , Parte_8 Parte_9 , Parte_10 , Parte_11 , Parte_12 Parte_14 Persona_2 Parte_15 e Parte_13 hanno convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_16 [...] Controparte_4 e la società CP_2 chiedendo di condannarli, in solido, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 89.524,68 in favore di Parte_12 euro 18.650,97 in favore di Parte_1 euro 377.682,23 in favore di [...] Pt_5 euro 307.741,07 in favore di Parte_7 , euro 261.113,64 in favore di Parte_18 euro 51.290,18 in Parte_9 , euro 251.788,15 in favore di Parte_10 , euro 23.313,72 in favore di Parte_11 , euro 373.019,48 in favore di Persona_1 euro 93.254,87 in favore di Pt_14 e Per_2 [...] euro 83.929,38 in Parte_15 euro 338.048,91 in favore di Parte_13 euro 121.231,33 in favore di Parte_2 , euro 46.627,44 in favore di Parte_3 , euro 191.172,48 in favore di

Parte_4, euro 148.741,52, per un totale complessivo di euro 2.777.130,05, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo. Inoltre, gli attori hanno chiesto la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c.

1.2. Gli attori hanno premesso che la propria pretesa creditoria traeva origine dalle risultanze del procedimento penale che aveva coinvolto, quali imputati, **Controparte_1** **Parte_16** **CP_4** [...] e l'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione di **CP_2** **Parte_25**, nonché la società **CP_2** in qualità di responsabile civile.

In particolare, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 377/2013, aveva ritenuto responsabili **Controparte_1** e **Parte_25** dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 166 comma 1, lett. a) e c), e comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per avere gli imputati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, senza esservi abilitati, svolto servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, nonché, mediante tecniche di comunicazione a distanza, servizi di investimento finanziario. Il Tribunale aveva assolto **Parte_16** e **Controparte_4** per intervenuta prescrizione del reato. Il Tribunale aveva inoltre condannato **Controparte_1** **Parte_25** e la **CP_5** al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili (tra le quali erano compresi gli odierni attori) rinviando al giudice civile per la liquidazione e condannandoli al pagamento di una provvisoria in favore delle parti civili costituite (doc. 2 del fascicolo di parte attrice).

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 1671/2014, aveva confermato la condanna di [...] **CP_1** per i reati a lui ascritti, così come la condanna di questo e di **Pt_16** e **Controparte_4** al pagamento delle spese processuali, mentre aveva assolto **Parte_25** per non aver commesso il fatto (doc. 3 del fascicolo di parte attrice).

Infine, con la sentenza n. 18274/2016, la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto da [...] **CP_1** e confermato la sentenza della Corte d'Appello (doc. 4 del fascicolo di parte attrice).

Con riferimento alla posizione di **Controparte_1** gli attori hanno riportato in larga parte la ricostruzione del fatto svolta nella sentenza di primo grado del giudizio penale. Limitatamente a quanto rileva ai fini della presente controversia, è emerso che:

- nel 2000 **Controparte_1** costituì insieme alla moglie **Parte_16** e al cognato **CP_4** [...] la **Parte_19** società che si occupava di fornire consulenza e notiziari in materia di investimenti finanziari e di organizzare corsi di *trading*;
- venuti a conoscenza dell'abilità di **Controparte_1** nell'operare nel mercato finanziario, gli attori lo contattarono chiedendogli di gestire il loro denaro;
- **Controparte_1** fece sottoscrivere a ciascuno degli attori un contratto di gestione fiduciaria con cui si stabiliva che il cliente avrebbe affidato a **Controparte_1** una determinata somma di denaro perché egli realizzasse le operazioni di *trading* sul proprio conto personale, utilizzando il capitale messo a disposizione dal cliente (doc. 5 del fascicolo di parte attrice);
- in forza di tali contratti, a garanzia dell'impegno di fissare la perdita massima sopportabile (c.d. "*stop loss globale*"), al raggiungimento della quale avrebbe dovuto cessare le operazioni e liquidare ai clienti il netto realizzabile dalla chiusura delle posizioni, **Controparte_1** consegnò ai clienti un assegno, a loro intestato e non trasferibile, di importo pari capitale conferito decurtato della perdita massima pattuita tra le parti, in genere corrispondente al 10-15% del capitale conferito (doc. 5 cit.);
- i contratti avevano previsto l'obbligo per **Controparte_1** di fornire al cliente un estratto conto periodico della situazione patrimoniale e delle operazioni effettuate e la facoltà per il cliente di recedere senza preavviso e senza penali, incassando l'assegno di garanzia, in caso di mancata restituzione del capitale;

- inizialmente, i clienti erano stati molto soddisfatti della gestione di **Controparte_1** ottenendo interessi pari *“anche al 3 o 4% mensile”*;
- talvolta, **Controparte_1** aveva proceduto alla liquidazione dei rendimenti, al netto delle provvigioni, mediante assegno o bonifico, in altri casi i clienti avevano reinvestito quanto guadagnato;
- nel corso di tali rapporti, **Controparte_1** propose ad alcuni clienti (tra gli odierni attori, **Parte_10** [...], **Parte_7** e **Parte_4**) di aprire, a proprio nome, un conto corrente presso la [...] **CP_2** e di fornirgli la password, affinché egli potesse direttamente operarvi ed effettuare giroconti tra i conti dei clienti e il proprio conto accesso presso la **CP_2**
- nel mese di giugno 2005 i clienti vennero a sapere che la Guardia di Finanza aveva fatto un controllo presso lo studio di **Controparte_1** e aveva sequestrato i conti correnti sui quali egli operava;
- nel mese di settembre 2005 i clienti vennero a sapere che nei conti correnti sequestrati non vi erano somme sufficienti a restituire loro tutto il capitale versato;
- successivamente, su indicazione dello stesso **Controparte_1** vennero sottoposti a sequestro preventivo i conti correnti intestati a lui, alla moglie e alla **Parte_19** sui quali erano confluite le somme versate dai clienti;
- le somme sequestrate ammontavano complessivamente a euro 838.970,10, importo insufficiente a coprire l'intera esposizione debitoria di **Controparte_1** verso i propri clienti;
- di conseguenza, gli assegni emessi a garanzia da **Controparte_1** tratti su quei conti correnti, erano risultati privi di copertura.

Al fine di porre in evidenza il coinvolgimento di **Pt_16** e **Controparte_4** nelle attività illecite di **Controparte_1** gli attori hanno allegato che:

- **Pt_16** e **Controparte_4** ricoprivano la carica di consiglieri della società **Parte_19**
- molti dei contratti di consulenza erano stati stipulati da **Controparte_1** proprio quale legale rappresentante della società **Parte_19** circostanza dalla quale sarebbe emersa una *culpa in omittendo* dei fratelli **Parte_16** per non aver impedito il verificarsi di eventi pregiudizievoli per i terzi danneggiati;
- **Controparte_1** aveva operato materialmente dall'ufficio che condivideva con la moglie [...] **Parte_16** in presenza della quale spesso **Controparte_1** aveva discusso con i propri clienti sia delle operazioni concluse sia di quelle ancora da effettuarsi;
- seppur saltuariamente, **Controparte_4** aveva prestato la propria attività presso lo studio di [...] **CP_1** partecipando alle riunioni con i clienti e interagendo con essi per aggiornarli sullo stato del loro investimento.

Dopo aver ribadito che il Tribunale di Rovigo aveva assolto **Pt_16** e **Controparte_4** solamente per intervenuta prescrizione del reato, gli attori hanno documentato di aver trasmesso in data 4 giugno 2005 formali lettere di messa in mora (docc. 6) per interrompere il decorso del termine di prescrizione in sede civile.

Con riguardo alla società **CP_2** gli attori hanno affermato che la banca era pienamente consapevole delle operazioni realizzate da **Controparte_1** e che quest'ultimo aveva instaurato un rapporto di amicizia con l'allora Amministratore Delegato **Parte_25** evidenziando come tali circostanze risultassero confermate dalle numerose deposizioni e testimonianze rese nel procedimento penale di primo grado (cfr. docc. 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16). Gli attori hanno poi aggiunto che, sebbene la Corte d'Appello di Venezia avesse escluso la responsabilità penale di **Parte_25**, dall'altro lato tale pronuncia aveva lasciato aperta la possibilità di configurare una responsabilità civile in capo alla società [...] **CP_2** in riferimento alla totale assenza di qualsivoglia forma di controllo o di vigilanza rispetto alle

operazioni che **Controparte_1** aveva effettuato senza alcuna formale e ufficiale autorizzazione da parte della **Org_1**

Per quanto concerne il fondamento giuridico della pretesa risarcitoria, gli attori hanno preliminarmente richiamato il contenuto dell'art. 185, comma 2, c.p., secondo cui “[o]gni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

Gli attori hanno quindi dedotto la sussistenza in capo alle parti convenute di una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., da ricondurre agli originari contratti di gestione fiduciaria stipulati con **Controparte_1** prospettabile anche in concorso con la responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., stante la fattispecie criminosa.

Con specifico riguardo alla società **CP_2** gli attori hanno dedotto la responsabilità contrattuale, in ragione dell'inottemperanza al dovere imposto alle banche di vigilanza e protezione della propria clientela secondo la diligenza qualificata del c.d. “*bonus argentarius*” e, più in generale, al dovere di eseguire il contratto secondo buona fede stabilito dall'art. 1375 c.c. In secondo luogo, hanno evidenziato come non possa escludersi anche una responsabilità aquiliana in capo alla banca, alla luce dell'atteggiamento collaborativo rispetto all'attività criminosa di **Controparte_1**

In merito alla quantificazione del danno patrimoniale, la difesa attorea ha esposto che i crediti residui individuati per ciascun attore sarebbero il risultato della detrazione dal capitale investito di quanto già percepito in fase di liquidazione di provvisionale all'esito del giudizio penale di primo grado (10 % cad. cfr. doc. 17), tuttavia tenendo conto che le somme pignorate a **Controparte_1** non erano sufficienti a coprire l'intera provvisionale.

Infine, quanto al danno non patrimoniale, gli attori hanno dedotto che l'art. 2059 c.c. li legittimerebbe alla pretesa risarcitoria, essendo in questo caso il pregiudizio derivato da un illecito penale. In proposito, gli attori hanno esposto di aver subito ripercussioni sul piano emotivo e morale, a seguito del lungo processo penale durato quasi dieci anni.

1.3. Con comparsa di costituzione e risposta del 17 marzo 2020 si è costituita in giudizio la società

CP_2 respingendo ogni addebito di responsabilità nei propri confronti.

In via pregiudiziale, la società convenuta ha eccepito:

- la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per incertezza del requisito di cui all'art. 163, n. 4, c.p.c., non risultando individuabile la *causa petendi* delle domande attoree nei confronti della **CP_2**
- la violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto la sentenza penale irrevocabile della Corte d'Appello di Venezia, che ha rigettato l'azione civile promossa dagli odierni attori nei confronti della **CP_2** nel processo penale, costituirebbe giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., coprendo il dedotto e il deducibile.

In relazione alle circostanze di fatto della vicenda, producendo a supporto le deposizioni delle parti e le testimonianze rese nel processo penale (docc. 4-5-6-7-8-9-10), la società convenuta ha osservato:

- che gli attori avevano omesso di riferire che si erano costituiti parti civili nel processo penale, chiedendo il risarcimento del danno nei confronti della banca quale responsabile civile, e che la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, confermata dalla Corte di Cassazione e, quindi, passata in giudicato, aveva escluso la responsabilità della banca, revocando le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado;
- che **Controparte_1** non era mai stato promotore né consulente finanziario della **CP_2** la quale lo conosceva unicamente come cliente che, come tanti altri, utilizzava quotidianamente la piattaforma informatica per svolgere un alto numero di operazioni di *trading online* (cfr. testimonianze contenute nel doc. 10);

- di aver adottato tutte le procedure di verifica, controllo e tutela della clientela, cui era tenuta per legge e per contratto;
- che gli attori erano perfettamente consapevoli di affidare il loro denaro a **Controparte_1** in proprio;
- che i clienti avevano ricevuto, a scadenze mensili o bimestrali, “rendimenti”, tramite assegni o in contanti con percentuali decisamente superiori rispetto agli ordinari investimenti, (cfr. docc. 4-5-9);
- che gli attori non avevano mai controllato l’operato di **Controparte_1** non leggendo gli estratti conto che inviava loro la banca;
- che alcuni degli attori avevano concordato di far agire **Controparte_1** segretamente sui propri conti personali, anche al fine di vanificare le procedure restrittive imposte dalla magistratura e tentare quindi illecitamente di guadagnare ancora o recuperare il proprio denaro (cfr., in particolare, doc. 5 - deposizione di **Parte_10**), evidenziando così come non corrisponda al vero l’affermazione che gli attori “a totale loro insaputa” avevano affidato i loro risparmi a un soggetto privo di qualsivoglia titolo o autorizzazione ad operare sui mercati finanziari (cfr. pag. 33 atto di citazione);
- che **Pt_16** e **Controparte_4** non avevano mai avuto alcun tipo di incarico da parte della società [...] **CP_2** non avendo la prima mai intrattenuto rapporti contrattuali con la banca ed essendone il secondo soltanto un correntista.

Inoltre, la banca convenuta ha contestato le affermazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello di Venezia e citate dalla difesa attorea, secondo cui:

- “*può darsi per provato che il personale della ^{Org-} **Controparte_1** conoscesse l’illegalità delle operazioni del **Pt_27***”, ribadendo di aver appreso dell’attività illecita di **Controparte_1** solo successivamente al sequestro dei conti a lui intestati e di non avervi mai intrattenuto rapporti di collaborazione con lo stesso né di averlo trattato in maniera privilegiata rispetto ad altri clienti (cfr. testimonianze contenute nel doc. 10);
- “*entravano e uscivano in continuazione somme ingenti, addirittura un milione di euro nella stessa giornata*”, evidenziando che la circostanza non sarebbe stata provata e, anzi, sarebbe contraddetta dagli estratti conto e prospettando che il giudice penale sarebbe stato probabilmente indotto in errore dalle numerose azioni in derivati, i quali non sono effettivi spostamenti di denaro, come spiegato dal Responsabile Customer care e sales di **CP_2** nel processo penale (cfr. doc. 10, in particolare la testimonianza di **Tes_7**).

Rilevando preliminarmente il carattere improprio del richiamo dell’art. 185 c.p. nei confronti della **CP_2** la medesima società convenuta ha eccepito:

- che le sentenze del procedimento penale non fornirebbero alcuna prova del fatto che gli attori abbiano patito il danno nella misura richiesta né tantomeno del fatto che tale danno sia stato cagionato da una condotta illecita da parte della banca;
- che era prescritto il diritto al risarcimento del danno di quegli attori, in relazione ai quali non è stata fornita prova di un’idonea azione interruttiva ai sensi dell’art. 2943 c.c. (cfr. docc. 6 degli attori);
- che la conoscibilità da parte della banca dell’attività illecita di **Controparte_1** non potrebbe essere desunta dalle circostanze addotte dagli attori, prive di qualsivoglia fondamento e supporto probatorio, nonché inconferenti;
- che mancava l’allegazione dei fatti posti da ciascuno degli attori a fondamento della pretesa e, anzitutto, dei contratti stipulati con la **CP_2** presupposto indispensabile per la sussistenza dell’invocata responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., evidenziando la genericità del riferimento al dovere di verifica, vigilanza e protezione della clientela di cui all’art. 1375 c.c.;
- che mancava l’allegazione da parte degli attori dell’inadempimento imputabile alla **CP_2** e del nesso causale con le pretese di ciascuno;

- che non potrebbe configurarsi nemmeno un'ipotesi di responsabilità aquiliana in capo alla banca, essendo questa stata assolta in sede penale da qualsivoglia censura avanzata nei suoi confronti.

In merito alla quantificazione del danno patrimoniale, innanzitutto, la società **CP_2** ha evidenziato che gli attori non hanno allegato né provato la modalità e la data degli effettivi conferimenti di denaro in favore di **Controparte_1**. In ogni caso, la società convenuta ha contestato che gli importi indicati possano corrispondere al danno risarcibile da parte della **CP_2** atteso che:

- gli attori avevano conferito il denaro a **Controparte_1** personalmente perché fosse investito in operazioni ad alto rischio, accettando la possibilità di subire ingenti perdite;
- **Controparte_1** operava anche con altri istituti di credito, per i quali la **CP_2** non è tenuta a rispondere;
- alcuni attori avevano consegnato a **Controparte_1** denaro anche di altri soggetti, per la cui perdita non sarebbero quindi legittimati a promuovere azione risarcitoria;
- i clienti avevano ricevuto periodicamente rilevanti importi di denaro che dovrebbero essere decurtati, così come le somme versate a **Controparte_1** a titolo di compenso contrattualmente pattuito, le commissioni bancarie, i bolli e le spese, non costituendo voci di danno;
- alcuni clienti avevano disposto la chiusura del loro conto, incassandone il residuo attivo, che pure dovrebbe essere sottratto da quanto conferito.

Concludendo sul punto, la società convenuta ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di una CTU, non essendo stata fornita prova degli elementi di fatto che il consulente dovrebbe utilizzare per effettuare i conteggi.

Sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la società **CP_2** ha eccepito che nulla sarebbe dovuto *ex art.* 2059 c.c., mancando da parte degli attori la prova del danno morale.

Infine, in via subordinata, la società convenuta ha dedotto come non possa in ogni caso essere attribuita alla **CP_2** la responsabilità di perdite dovute solo ed esclusivamente al fatto di un soggetto terzo che gli attori stessi avevano incaricato e che sapevano essere privo del titolo abilitativo necessario, in applicazione dell'art. 1227 c.c. Secondo la difesa della società convenuta, infatti, in considerazione della condotta agevolatrice degli attori, che avevano fornito a **Controparte_1** i codici di accesso ai propri conti correnti e non avevano controllato gli estratti conto inviati dalla banca, non potrebbe ritenersi sussistente la responsabilità della **CP_2** in qualità di intermediaria, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

1.4. Con comparsa di costituzione volontaria del 2 ottobre 2020 **Parte_15** e **Parte_14** ai sensi dell'art. 302 c.p.c., si sono costituiti in giudizio anche in qualità di eredi della sorella **Persona_2** deceduta il 24 giugno 2020, come risulta dal certificato di morte prodotto *sub* doc. 2.

1.5. Con comparsa di costituzione e risposta del 5 ottobre 2020 si è costituito in giudizio [...] **CP_1** non contestando le circostanze di fatto relative alla propria posizione, già accertate in sede penale in via definitiva.

La difesa del convenuto ha rilevato che, sotto il profilo civilistico, dal giudicato penale emerge che:

- i contratti stipulati da **Controparte_1** erano viziati da nullità perché contrari a norme imperative;
- la nullità di tali contratti obbligherebbe **Controparte_1** a restituire gli importi ricevuti, previa detrazione degli importi ricevuti dalle controparti contrattuali come vantaggi derivanti dal contratto nullo e degli importi riscossi in forza della disposta provvisoria;
- l'entità degli importi ricevuti per l'investimento si dovrebbe determinare, tenendo conto che a garanzia del rimborso **Controparte_1** aveva consegnato ai propri clienti un assegno pari all'85% o al 90% di tali importi;

- i vantaggi derivati agli attori dai contratti nulli si dovrebbero ravvisare e determinare negli interessi pari al 3% o al 4% mensile dell'importo conferito e nell'importo degli utili eventualmente corrisposti a fine anno;
- invece, quando gli interessi e gli utili erano stati *"virtualmente"* riconferiti dagli attori per incrementare la crescita del capitale, i relativi importi non dovrebbero essere considerati.

Di conseguenza, la difesa di **Controparte_1** ha contestato che:

- gli importi consegnati dagli attori o dai loro danti causa a **Controparte_1** per l'investimento fossero superiori a quello che risultava, caso per caso, dividendo per 85 o per 90 e moltiplicando per 100 l'importo degli assegni da lui dati a garanzia;
- gli interessi, caso per caso pari al 3% o al 4% mensile, e gli utili corrisposti a fine anno, ove i relativi importi siano stati a lui lasciati dagli attori per incrementare l'investimento, dovessero essere sommati all'importo inizialmente conferito. Sotto quest'ultimo profilo, il convenuto ha infine dedotto che:
- gli interessi del 3% o 4% mensile e gli utili maturati a fine anno, ove in concreto corrisposti a ciascuno degli attori, dovrebbero essere considerati come vantaggi da loro conseguiti e, perciò, dovrebbero essere detratti dall'importo in origine conferito;
- le somme riscosse dagli attori in forza della conversione in pignoramento del sequestro conservativo loro concesso nel corso del processo penale e quelle riscosse in forza delle esecuzioni immobiliari dovrebbero, del pari, essere detratte dall'importo inizialmente conferito;
- qualora tali importi accreditati o rimborsati risultassero superiori all'importo originariamente conferito, rappresenterebbero un credito di **Controparte_1**

1.6. Con comparsa di costituzione e risposta del 5 ottobre 2020 si sono altresì costituiti in giudizio

Parte_16 e **Controparte_4** chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.

In primo luogo, la difesa dei convenuti ha eccepito che nei confronti di **Parte_16** e **CP_4** [...] in parte assolti con la formula *"perché il fatto non sussiste"* e in parte prosciolti per intervenuta prescrizione del reato, non si sarebbe formato giudicato penale né sulla sussistenza del reato né sulla relativa responsabilità, continuando dunque l'onere della prova del fatto e del danno a gravare sugli attori. In secondo luogo, i convenuti hanno rilevato la genericità delle domande risarcitorie a titolo di responsabilità contrattuale proposte nei loro confronti, in quanto non contestualizzate nel tempo né rapportate alla singola posizione di ciascun attore. A tal riguardo, **Parte_16** e **Controparte_4** hanno affermato di essere privi di legittimazione passiva, atteso che secondo l'art. 2945 c.c. le obbligazioni delle società di capitali si trasferiscono ai soci solo nei limiti di quanto eventualmente riscosso a seguito della liquidazione e nella fattispecie oggetto d'esame non vi è stata alcuna liquidazione dell'attivo della società **Parte_19** eccependo specularmente l'insussistenza in capo agli odierni attori dell'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c.

1.7. All'esito della prima udienza del 6 ottobre 2020, è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione, accogliendo l'eccezione sollevata dalla banca ed è stato ordinato agli attori di integrare la citazione. Successivamente, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed è stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.. La causa è stata istruita solo documentalmente, essendo state ritenute non ammissibili o rilevanti le prove per interrogatorio e testi sui capitoli articolati dagli attori nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e superflua la consulenza tecnica richiesta dagli stessi attori. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 novembre 2022; in quella sede, è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate dalla difesa di parte attrice, si richiama integralmente il contenuto dell'ordinanza del 15 dicembre 2021.

3. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata dalla società **CP_2** sin dalla comparsa di costituzione e risposta e reiterata negli scritti difensivi successivi, anche in seguito all'integrazione dell'atto di citazione, trattandosi di un'eccezione idonea ad assorbire ogni ulteriore valutazione nel merito delle domande.

L'eccezione è fondata per le ragioni che seguono.

Partendo dall'esame del dato normativo, viene in rilievo l'art. 164, comma 4, c.p.c., che individua tra le ipotesi di nullità dell'atto di citazione l'assoluta incertezza della determinazione della cosa oggetto di domanda di cui all'art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c. e la mancanza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. Pertanto, dal combinato disposto delle norme codicistiche appena citate, si evince che l'atto di citazione è affetto da nullità, qualora non sia assolutamente individuabile il *petitum* ovvero non sia possibile identificare la *causa petendi*.

Con riferimento agli indici cui occorre attenersi nel valutare la sussistenza del vizio di nullità dell'atto di citazione, si è espressa, a più riprese, la giurisprudenza di legittimità e di merito, chiarendo che l'identificazione della *causa petendi* deve essere operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, risiedendo la *ratio* ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della domanda nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora di offrire al giudice piena contezza del *thema decidendum*, e che, analogamente, l'individuazione del *petitum* deve tenere conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (*ex multis*, Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2013, n. 11751; Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681).

Facendo applicazione di tali principi, si ritiene che anche nell'integrazione dell'atto di citazione depositata il 9 dicembre 2020 non si possa ravvisare una sufficiente esposizione dei fatti posti a fondamento delle domande proposte nei confronti della società **CP_2** e, quindi, che persistano gli estremi per la dichiarazione di nullità delle domande medesime.

In effetti, se da un lato, gli attori hanno precisato di voler agire nei confronti della banca ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c. al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni, altrettanto non può dirsi con riferimento all'indicazione delle ragioni di fatto poste a fondamento delle domande medesime, con conseguente persistente incertezza in merito a tali fatti.

In particolare, manca l'esposizione delle specifiche circostanze di fatto in base alle quali ciascuno degli attori ha avanzato domande nei confronti della banca. Ciò assume rilevanza, in quanto l'azione è stata proposta da diciassette attori, ciascuno con posizioni differenti. Tra gli attori, infatti, risulta che soltanto **Parte_10**, **Persona_1** e **Parte_7** avessero acceso un conto corrente acceso presso la società **CP_2** mentre gli altri avevano conti aperti presso diversi istituti di credito, come affermato dalla stessa difesa attorea.

Inoltre, l'omessa indicazione delle specifiche operazioni illecite effettuate da **Controparte_1** sui conti correnti accesi presso la società **CP_2** non ha consentito alla banca di predisporre puntuali difese né al giudice di prospettare profili di responsabilità contrattuale o extracontrattuale della banca medesima.

Sotto quest'ultimo profilo, gli attori, anche nell'atto di integrazione, hanno sostanzialmente ribadito che la responsabilità della banca deriverebbe dall'aver agevolato l'attività illecita di **Controparte_1** omettendo qualsiasi attività di controllo, imposta dalla normativa di settore sulle operazioni di *trading online*, ma non sono stati aggiunti elementi ulteriori, rispetto a quanto genericamente affermato nell'atto di citazione.

Segnatamente, l'allegazione contenuta nell'atto di integrazione (p. 11) per cui sui conti correnti accesi presso la CP_2 (sia da Controparte_1 sia da alcuni degli attori) Controparte_1 facesse confluire tutte le provviste finanziarie provenienti dagli attori e che da tali conti correnti provvedesse ad effettuare i rispettivi singoli accrediti appare oltremodo generica e, di per sé, inidonea anche da un punto di vista astratto a radicare una responsabilità in capo alla banca, tanto più se si considera che secondo quanto dichiarato dalla stessa difesa di parte attrice, gli attori titolari dei conti in questione avevano fornito a Controparte_1 le password di accesso agli stessi. In altre parole, alla luce di tali allegazioni non è chiaro nemmeno quali fossero le attività o omesse attività effettivamente imputate alla Org_5 in riferimento alla posizione di ciascun attore.

Altrettanto generica risulta l'allegazione (sempre inserita a p. 11 dell'atto di integrazione) per cui [...] CP_1 fosse per la CP_2 un "TOP TRADER". Tale circostanza di per sé rileva unicamente per evidenziare che Controparte_1 eseguiva quotidianamente molte operazioni sulla dedicata piattaforma della banca e, anche in tal caso, non si comprende quali siano i fatti posti a fondamento della dedotta responsabilità della banca.

Infine, allo scopo di dimostrare la responsabilità da parte della CP_2 per le operazioni illecite poste in essere da Controparte_1 appare del tutto insufficiente il richiamo alla sentenza della Corte d'Appello di Venezia, secondo cui poteva darsi per provato che il personale della banca fosse a conoscenza delle operazioni illecite del signor CP_1. Anche prescindendo dal rilievo giuridico di tale punto della sentenza, tenuto conto dell'assoluzione di Parte_25 e dell'intervenuta revoca delle statuizioni civili emesse nei confronti dello stesso e della banca, la difesa attorea avrebbe dovuto fare specifico riferimento alle testimonianze rese nel processo penale dalle quali si dovrebbe trarre tale conclusione, non potendosi configurare un onere della società convenuta né tantomeno del giudice in merito alla ricerca delle fonti di prova dei fatti genericamente allegati dagli attori. Al riguardo, la giurisprudenza che questo giudice condivide ha affermato che *"Là dove l'impianto allegatorio a fondamento della domanda originaria sia tale da non consentire, in radice, di includere taluni fatti tra quelli costitutivi della domanda stessa, i documenti prodotti non possono, di per sé, ampliare il thema decidendum, in assenza di allegazioni congruenti che ne assumano il contenuto rappresentativo nell'alveo degli elementi fattuali già posti a fondamento della pretesa spiegata con l'atto a ciò deputato. I documenti (da indicarsi ai sensi del n. 5 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c.) infatti, rivestono eminentemente una funzione probatoria che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, imposta - a pena di nullità ex art. 164 c.p.c. - dal n. 4 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti"* (Cass., 21 marzo 2013, n. 7115).

In conclusione, le gravi lacune della citazione sono tali da comprometterne il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito.

Le domande proposte nei confronti della CP_2 dunque, devono ritenersi nulle per difetto della causa petendi di cui all'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.

Giova comunque rilevare che, anche laddove questo giudice avesse ritenuto sufficienti le integrazioni dell'atto di citazione e avesse escluso la nullità delle domande nei confronti della CP_2 sarebbe fondata l'eccezione di giudicato formulata, sempre in via pregiudiziale, dalla banca. Sul punto, è sufficiente evidenziare che è divenuta irrevocabile, ai sensi dell'art. 648 c.p.p., la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha assolto Parte_25 dai reati allo stesso ascritti per non aver commesso il fatto e che, conseguentemente, ha revocato le statuizioni civili emesse nei confronti dello stesso e del responsabile civile, CP_2. Pertanto, tale sentenza ha efficacia di giudicato nel presente giudizio civile, idoneo a coprire dedotto e deducibile, ai sensi dell'art. 2909 c.c. Sarebbe quindi condivisibile il rilievo della difesa della società convenuta, secondo cui le azioni promosse nei confronti della CP_2 fondandosi sui

medesimi fatti già accertati in sede penale, dovrebbero essere dichiarate inammissibili per violazione del principio del *ne bis in idem*.

4. Passando all'esame delle ulteriori domande proposte, giova preliminarmente esaminare quelle proposte nei confronti di **Parte_16** e **Controparte_4**. Nell'atto integrativo della citazione gli attori hanno chiarito di aver avanzato nei confronti dei due convenuti domande di risarcimento dei danni subiti, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.

Le domande non sono meritevoli di accoglimento.

Gli attori hanno fondato le pretese risarcitorie sul fatto che la loro responsabilità penale sostanziale era stata definitivamente accertata in sede penale e che il Tribunale di Rovigo, confermato sul punto dalla Corte d'Appello di Venezia, aveva dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., per il reato di cui al capo A) di imputazione, commesso fino al 22 giugno 2005, solamente per intervenuta prescrizione del reato (cfr. pag. 6 dell'integrazione dell'atto di citazione).

Tale tesi non può essere condivisa.

Contrariamente a quanto stabilito dagli artt. 651 e ss. c.p.p., le sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 531 c.p.p. non dispiegano effetti extrapenali nei giudizi civili e amministrativi. Al di là delle eccezioni tassativamente previste, infatti, vige il principio generale dell'autonomia tra giudizio civile e giudizio penale. A tal riguardo, appare conferente il richiamo da parte della difesa dei convenuti della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 26 gennaio 2011, n. 1768, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “[L]a disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benchè, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (nella specie, il giudice penale, accertati i fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse le attenuanti generiche, per effetto dell'applicazione di queste ha dichiarato estinto il reato per prescrizione); b) che, in quest'ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (nella specie, il giudice civile, ha proceduto ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale)”.

Ciò posto, nell'ambito del presente giudizio, deve escludersi che gli attori abbiano soddisfatto l'onere della prova in merito all'invocato concorso dei fratelli **Parte_16** nell'attività illecita realizzata da [...] **CP_1**

nonché in ordine al nesso causale tra la condotta dei convenuti **Parte_16** e il danno patito, presupposti imprescindibili per poter configurare una responsabilità in capo **Parte_16** e **CP_4** [...]

Gli attori hanno affermato che la struttura societaria della **Parte_19** venne utilizzata al fine di supportare l'attività abusiva di **Controparte_1** nella piena consapevolezza di **Pt_16** e **CP_4** [...] evidenziando come il concorso di quest'ultimo dovesse ritenersi ancor più rilevante, atteso che egli prestava la propria attività nello studio di **Controparte_1** e presenziava agli incontri con i clienti.

Gli attori si sostanzialmente limitati a richiamare passaggi della sentenza di primo grado del giudizio penale del Tribunale di Rovigo (di scarsa rilevanza nel presente giudizio civile con riguardo alle posizioni di **Pt_16** e **Controparte_4** tenuto conto di quanto sopra esposto), senza nemmeno indicare da quali specifiche deposizioni o testimonianze rese nel processo penale si dovrebbe trarre la conclusione che i due

convenuti avessero concorso nell'attività illecita di **Controparte_1** e senza fornire un'autonoma prova di tali circostanze nel presente giudizio, attraverso l'articolazione di idonei mezzi istruttori.

Anche prescindendo dalla loro genericità, dunque, le allegazioni degli attori sono inidonee a fondare la responsabilità extracontrattuale di **Pt_16** e **Controparte_4** in quanto aventi valore meramente indiziario.

Inoltre, diversamente da quanto allegato dagli attori, non risulta dai contratti di gestione prodotti che **Controparte_1** abbia agito quale legale rappresentante della **Parte_19**. La circostanza che [...] **CP_1** si sia avvalso, a volte, dell'attività *online* della **Parte_19** per contattare potenziali clienti con cui stipulare futuri contratti non implica di per sé un coinvolgimento dei fratelli **Parte_16** nelle attività illecite realizzate da **Controparte_1**.

Anche la circostanza per cui **Controparte_1** al fine di raccogliere denaro tra i clienti e trasferirlo al proprio conto operativo presso la **CP_2** avesse utilizzato, tra gli altri, il conto n. 3126541 acceso presso la **Organizzazione_2** – Filiale di Santa Maria Maddalena intestato alla [...] **Parte_19** non vale a dimostrare la conoscenza da parte di **Pt_16** e **Controparte_4** dell'attività illecita realizzata dal signor **CP_1**.

La partecipazione dei due convenuti delle operazioni illecite di **Controparte_1** non può nemmeno essere desunta dalla circostanza che alcuni assegni emessi da **Controparte_1** a garanzia delle somme investite sarebbero stati tratti sul conto corrente n. 4602377 acceso presso la filiale **Org_5** di Santa Maria Maddalena intestato a **Parte_16** e a **Controparte_1** e altri sul conto n. 3125352 acceso presso la **Organizzazione_2** – Filiale di Santa Maria Maddalena intestato allo studio **Parte_16** [...] e **Controparte_1**. Ciò senza considerare che gli attori non hanno nemmeno specificamente individuato quali sarebbero gli assegni in questione.

Infine, il fatto che **Controparte_1** e **Parte_16** condividessero l'ufficio e che saltuariamente [...] **Controparte_4** prestasse la propria attività presso lo studio di **Controparte_1** costituiscono circostanze insufficienti a dimostrare il concorso dei due convenuti nella realizzazione di un medesimo disegno criminoso, in assenza di più specifici elementi da cui presumere la loro partecipazione all'attività illecita in questione.

Sebbene gli attori, nell'integrazione dell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, abbiano precisato di proporre nei confronti di **Pt_16** e **Controparte_4** una domanda di risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale *ex* artt. 2043 e 2055 c.c., nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 9 novembre 2022 hanno invece chiesto la loro condanna anche a titolo di responsabilità contrattuale. Anche prescindendo dall'ammissibilità di tale *mutatio*, anche sotto questo profilo le domande non sono fondate.

Sia nell'atto di citazione, ove sono stati richiamati alcuni passaggi della sentenza del giudizio penale di primo grado, sia nell'integrazione dell'atto di citazione, sia negli scritti conclusivi, gli attori hanno affermato che “i primi contratti con i clienti furono stipulati da **Controparte_1** non quale persona fisica ma in qualità di legale rappresentante della **Parte_19** (pag. 7 dell'integrazione dell'atto di citazione). Di qui, la ritenuta responsabilità dei fratelli **Parte_16** quali amministratori della società net Profit. Senonché, per la sua estrema genericità e alla luce della documentazione prodotta in giudizio, tale allegazione risulta del tutto insufficiente e inidonea a radicare la responsabilità contrattuale di **Pt_16** e di **Controparte_4** in quanto amministratori della società **Parte_19**”.

Gli attori hanno fatto riferimento a contratti stipulati da **Controparte_1** in qualità di legale rappresentante della **Parte_19** “con i clienti”, genericamente indicati senza fornire alcuna indicazione in merito agli odierni attori. Posto che gli attori rappresentavano soltanto una parte della clientela di [...] **CP_1** i contratti stipulati “con i clienti”, in ipotesi potrebbero essere contratti stipulati con soggetti

diversi dagli odierni attori, estranei a questo giudizio. In questa prospettiva va evidenziato che i contratti di gestione fiduciaria prodotti *sub* doc. 5 dagli stessi attori risultano essere stati stipulati da **Controparte_1** quale persona fisica, non in qualità di legale rappresentante della società **Parte_19**. Ciò è evincibile anche dalla circostanza che nella premessa di ciascun contratto si legge testualmente: “[v]isto il tipo di rapporto di fiducia e stima che intercorre tra il sottoscritto **Controparte_1** e [...]”, intendendo evidentemente far riferimento ad un rapporto fiduciario con il signor **CP_1** in proprio.

Dunque, al di là del fatto che secondo l’art. 2495, comma 3, c.c. le obbligazioni delle società di capitali si trasferiscono ai soci solo nei limiti di quanto eventualmente riscosso a seguito della liquidazione e che i due convenuti hanno negato sia intervenuta alcuna liquidazione dell’attivo, non sono ravvisabili i presupposti di una responsabilità contrattuale di **Pt_16** e **Controparte_4** attesa l’estraneità della società **Parte_19** [...] rispetto ai contratti stipulati con gli attori prodotti in giudizio.

5. Per quanto concerne la posizione di **Controparte_1** è pacifico il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la sua responsabilità per il reato di abusivismo finanziario, ai sensi dell’art. 166 TUF, e che ha condannato il signor **CP_1** al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile ai fini della liquidazione. Nell’ambito del presente giudizio **Controparte_1** non ha svolto alcuna contestazione rispetto a quanto allegato dagli attori circa i profili della sua responsabilità né ha svolto contestazioni specifiche in merito agli importi versati da ciascun attore a titolo di investimento (come precisati nell’atto di citazione); anzi, il convenuto ha riconosciuto di essere tenuto a restituire tutti gli importi ricevuti in virtù dei rapporti di gestione fiduciaria, da ritenersi nulli ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. perché contrari a norme imperative, previa detrazione delle somme già ricevute quali “rendimenti” dai medesimi attori nel corso di tali rapporti nonché in virtù della provvisoria disposta in sede penale.

Ne consegue che nell’ambito del presente giudizio, si discute unicamente del profilo relativo alla quantificazione del risarcimento dei danni effettivamente subiti dagli attori.

5.1. La difesa attorea ha individuato per ciascuno degli attori il danno patrimoniale nella misura di quanto versato da ciascuno a **Controparte_1** in forza dei contratti di gestione fiduciaria (circostanza non contestata da **Controparte_1**), detratte le somme ricevute a titolo di provvisoria nell’ambito del procedimento penale (cfr. ordinanza di assegnazione della provvisoria e piano di riparto delle somme - doc. 17 del fascicolo di parte attrice).

Si tratta precisamente dei seguenti importi, già decurtati di quanto ricevuto a titolo di provvisoria:

- **Parte_12** euro 89.524,68;
- **Parte_1** : euro 18.650,97;
- **Parte_5** : euro 377.682,23;
- **Parte_7** : euro 307.741,07;
- **Parte_18** : euro 261.113,64;
- **Parte_9** : euro 51.290,18;
- **Parte_10** : euro 251.788,15;
- **Parte_11** : euro 23.313,72;
- **Persona_1** : euro 373.019,48;
- **Parte_28** : euro 93.254,87;
- **Parte_15** : euro 83.929,38;
- **Parte_13** : euro 338.048,91;
- **Parte_2** : euro 121.231,33;
- **Parte_3** euro 46.627,44;

- **Parte_4** : euro 191.172,48;
- **Parte_6** : euro 148.741,52;

Tuttavia, è pacifico che nel corso del rapporto contrattuale con **Controparte_1** gli attori abbiano ricevuto alcune somme a titolo di interessi e di tali somme, laddove evincibili dalla documentazione in atti, deve necessariamente tenersi conto ai fini della liquidazione del danno.

Il metodo di determinazione del risarcimento ipotizzato dagli attori appare quindi incompleto; al contempo, deve però rilevarsi che il convenuto **Controparte_1** - sul quale gravava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa – non si è nemmeno offerto di fornire la prova delle somme corrisposte agli attori a titolo di rendimenti degli investimenti effettuati.

In altre parole, **Controparte_1** non ha offerto alcuna prova in ordine alle somme restituite agli attori e questi ultimi, pur riconoscendo di aver ricevuto delle somme a titolo di interessi, non hanno allegato né dimostrato quanto ciascuno di essi abbia esattamente ricevuto da **Controparte_1** essendosi limitati a riportare il seguente passaggio della sentenza del Tribunale di Rovigo: “[t]utti i clienti furono inizialmente molto soddisfatti della gestione di **CP_1** ottenendo interessi pari anche al 3,4 % mensile. **Controparte_1** forniva loro dei rendiconti, talvolta liquidava loro i rendimenti, al netto delle provvigioni, mediante assegno o bonifico; altre volte i clienti reinvestivano quanto guadagnato” (atto di citazione pag. 11).

Sul punto, attesa l'estrema genericità delle allegazioni delle parti direttamente coinvolte in questi scambi di denaro, non può che farsi riferimento alle puntuali indicazioni fornite dalla difesa della società **CP_2** [...] nel corso del giudizio, precisamente nella comparsa di costituzione e risposta (pp. 10-13 e pp. 21-22), nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. (pp. 11-30) e nella comparsa conclusionale (pp. 12-31).

In effetti, la difesa della banca, richiamando specificamente i contenuti delle deposizioni rilasciate nel corso delle udienze penali prodotte nel presente giudizio, ha individuato, laddove e per quanto possibile, la misura delle somme ricevute da ciascun attore.

5.1.1. Con riguardo a **Parte_10**, dalle dichiarazioni rese all'udienza del 4 dicembre 2012 (doc. 5 della **CP_2** pag. 12) emerge, seppur più genericamente, che l'attrice riceveva una rendita per i suoi investimenti pari al 3-4-5 % mensile. Al fine di individuare l'importo complessivamente ricevuto nel corso del rapporto contrattuale, si ritiene equo calcolare in media un rendimento pari al 4% mensile sulle somme investite a partire dal 12 febbraio 2004, data del primo mandato (cfr., nello specifico, doc. 5 lettera l del fascicolo di parte attrice), perlomeno fino al giugno 2005, non essendo chiaro nel periodo successivo al sequestro dei conti correnti per quanto tempo ancora **Controparte_1** abbia operato per conto della stessa **Parte_10**. Alla luce della somma investita di euro 15.000,00 in forza del primo mandato, con riferimento ai mesi di febbraio e marzo 2004 l'importo ricevuto dall'attrice può essere determinato nella misura di euro 600,000 per ciascun mese, per un totale di euro 1.200,00. In relazione al periodo compreso tra aprile 2004 e gennaio 2005, a fronte dell'ulteriore investimento di euro 55.000,00 risultante dal secondo mandato del 29 marzo 2004 (da considerare quindi come aggiuntivo rispetto a quello originario), l'importo ricevuto dall'attrice può essere determinato nella misura di euro 2.800,00 per ciascun mese, per un totale di euro 28.000,00. Per quanto concerne i mesi di febbraio, marzo e aprile 2005, considerato il successivo investimento di euro 50.000,00 risultante dal terzo mandato del 2 febbraio 2005 (importo da considerare sempre aggiuntivo rispetto ai precedenti), il rendimento ottenuto può quantificarsi in euro 4.800,00 per ciascun mese, per un totale di euro 14.400,00. Infine, per quanto riguarda i mesi di maggio e di giugno 2005, dato l'ulteriore importo versato a **Controparte_1** di euro 150.000,00 (importo da considerare sempre aggiuntivo rispetto ai precedenti), la somma ricevuta da **Parte_10** può ragionevolmente calcolarsi in euro 10.800 per ciascun mese, per un totale di euro 21.600,00. Così determinata nella misura complessiva di euro 65.200,00 la somma ricevuta a titolo di rendimenti, da

detrarre all'importo richiesto di euro 251.788,15, il danno patrimoniale subito da **Parte_10** deve essere equitativamente liquidato in euro 186.588,15.

5.1.2. Quanto alla posizione dell'attrice **Parte_11**, la stessa ha dichiarato, nel corso dell'udienza del 12 novembre 2012, di aver ottenuto interessi mensili pari a euro 700,00-1.000,00, precisando di aver ricevuto in un'occasione un assegno più sostanzioso di un importo superiore a euro 1.200,00 (doc. 4 della **CP_2** pag. 246). Per individuare l'importo complessivamente ricevuto dall'attrice, dunque, può ragionevolmente ritenersi che essa abbia ottenuto in media rendimenti mensili di euro 1.000,00, ossia pari al 4% dell'importo investito di euro 25.000,00. Potendosi considerare il rapporto contrattuale svolto a partire dal 12 febbraio 2004, data di stipula del contratto (doc. 5 lettera n del fascicolo di parte attrice), sino al giugno 2005, la somma totale da detrarre all'importo di euro 23.313,72 richiesto a titolo di risarcimento del danno va quantificata in euro 17.000,00. Pertanto, l'importo dovuto da [...] **CP_1** in favore di **Parte_11** deve essere rideterminato equitativamente in euro 6.313,72. Va inoltre evidenziato che la difesa della società **CP_2** ha rilevato che sarebbero stati documentati bonifici da parte di **Controparte_1** in favore dell'attrice per oltre euro 400.000,00. Tuttavia, tale circostanza è stata contestata da **Parte_11** nell'ambito dell'udienza del 4 dicembre 2012 (doc. 5 della **CP_2** pag. 15) e nel presente giudizio non è stata fornita alcuna specifica prova sul punto.

5.1.3. In merito alla posizione di **Parte_7**, per quanto maggiormente rileva in questa sede, la difesa della banca convenuta ha evidenziato come, nell'ambito dell'udienza del 12 novembre 2012, l'attore avesse dapprima affermato di aver ricevuto nell'arco di due anni, a titolo di interessi per gli investimenti effettuati da **Controparte_1** circa euro 80.000,00 (doc. 4 della **CP_2** pag. 104), per poi riconoscere di aver ricevuto bonifici per un ammontare di euro 185.480,00 (doc. 4 della **CP_2** pag. 125) e, successivamente, di essere riuscito a recuperare all'incirca il 50-60 % di quanto versato alla chiusura del conto corrente (doc. 4 della **CP_2** pagg. 80). Al fine di determinare la somma da detrarre all'importo di euro 307.741,07 richiesto a titolo di risarcimento del danno, dunque, pare ragionevole far fede alla somma che l'attore ha riconosciuto di aver ricevuto, pari a complessivi euro 185.480,00, che infatti è pari all'incirca al 50% dell'importo dallo stesso corrisposto a **Controparte_1** di euro 330.000,00. Procedendo così a tale detrazione, l'importo che **Controparte_1** è tenuto a risarcire in favore di **Parte_7** deve essere ridotto a euro 122.261,07. Sul punto, si ritiene di dover precisare che, ad avviso di questo giudice, non è possibile basarsi sull'estratto conto c/c 110165777 della società **CP_2** [...] intestato all'attore, da cui risultano essere stati effettuati da **Controparte_1** versamenti in suo favore nella misura di euro 140.000,00 sino al gennaio 2006 (doc. 13 della **CP_2**, né sulla richiesta di estinzione con accredito del saldo attivo ammontante di euro 66.179,63 (doc. 14 della **CP_2** [...]), in quanto - al di là del fatto che si tratterebbe di una detrazione di importo inferiore rispetto a quella effettuata sopra (140.000,00 in luogo dell'importo oggetto di riconoscimento da parte dell'attore di euro 185.480,00) - si tratta di documenti che sono stati prodotti dalla banca con la memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 3, c.p.c. e, quindi, tardivamente non potendosi considerare quali documenti a prova contraria.

5.1.4. In merito alla posizione di **Parte_18** lo stesso, nell'ambito della citata udienza del 4 dicembre 2012, ha ammesso di aver complessivamente incassato rendimenti per euro 88.838,00 (doc. 5 della **CP_2** pag. 285), che dovranno essere quindi detratti dalla somma di euro 261.113,64 richiesta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Ne discende che l'importo dovuto da [...] **CP_1** in favore del predetto attore deve essere correttamente rideterminato nella misura di euro 172.275,64.

5.1.5. Quanto alla posizione di **Parte_14** (che inizialmente aveva agito in proprio e, insieme alla sorella **Persona_2** in qualità di erede di **Persona_1** e che, con comparsa depositata in data 2 ottobre

2020, è intervenuta anche quale coerede, unitamente a **Parte_15** della sorella **Persona_2** deceduta nelle more del giudizio), dalle deposizioni rese nell'udienza del 15 gennaio 2013, è emerso come le stesse avessero complessivamente ricevuto interessi mensili nella misura di euro 3.000,00/4.000,00 in 4/5 mesi (doc. 6 della **CP_2** pagg. 165-167). Posto che per **Pt_14** e **Persona_2** l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno era complessivamente pari a euro 93.254,87, da tale importo pare equo detrarre la somma di euro 3.500,00, per un totale di euro 89.754,87.

In considerazione del fatto che **Persona_2** è deceduta e che nel presente giudizio si sono costituiti in qualità di suoi eredi **Pt_14** e **Parte_15** la somma a titolo di risarcimento del danno dovuta da [...] **CP_1** in favore di **Parte_14** in proprio deve essere equitativamente determinata in euro 44.877,43 (pari alla metà di euro 89.754,87).

La residua metà di euro 44.877,43, dovuta in favore di **Pt_14** e di **Parte_15** quali eredi di **Per_2** [...] invece, deve essere quindi suddivisa tra i due eredi e ammonta ad euro 22.438,71 per ciascuno.

Va inoltre considerato che le sorelle **Parte_14** e **Persona_2** avevano inizialmente agito anche quali eredi di **Persona_1** il quale avrebbe vantato un risarcimento pari a complessivi euro 373.019,48, già decurtato di quanto corrisposto a titolo di provvisionale; in merito a tale posizione, lo stesso **Per_1** [...] all'udienza del 15 gennaio 2013 (doc. 6 della **CP_2** pagg. 27-28) aveva dichiarato di aver incassato in totale circa euro 40.000,00-45.000,00. Non trattandosi di un importo preciso, dall'importo richiesto di euro 373.019,48 appare equo detrarre la somma di euro 42.500,00, che rappresenta la media tra gli estremi indicati nella deposizione. Applicando questo criterio, la somma dovuta da **Controparte_1** in relazione alla posizione di **Persona_1** a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, deve essere rideterminato nella misura di euro 330.519,48, spettante alle coeredi (**Pt_14** e **Persona_2** per euro 165.259,74. In considerazione dell'intervenuta decesso di **Persona_2** la sua quota di euro 165.259,74 va ulteriormente suddivisa tra i suoi eredi (**Parte_14** e **Parte_15** per euro 82.629,87 in favore di ciascuno).

In conclusione, in favore di **Parte_14** deve essere corrisposta la somma complessiva di euro 315.205,75, di cui euro 44.877,43 relativi alla propria posizione ed euro 270.328,32 quale erede di **Persona_1** (per euro 165.259,74) e di **Persona_2** (rispettivamente, per euro 22.438,71 ed euro 82.629,87).

5.1.6 In relazione a **Parte_13** dalle dichiarazioni rese all'udienza del 19 febbraio 2013 (doc. 8 della ^C **CP_2** pagg. 181-182-225), è emerso che l'attore ricevesse rendimenti in misura variabile tra il 2-3-4-5 %. Anche in questo caso, dunque, per individuare l'importo complessivamente ricevuto nel corso del rapporto contrattuale, si ritiene equo calcolare in media un rendimento pari al 4% mensile sulle somme investite a partire dal 25 ottobre 2004, data del primo mandato (cfr. nello specifico doc. 5 lettera r di cui al fascicolo di parte attrice), sino al giugno 2005, mese del sequestro dei conti correnti su cui operava [...]

CP_1 In particolare, alla luce della somma investita di euro 326.000,00 risultante dal primo contratto, per il periodo compreso tra il 25 ottobre 2004 e il 18 febbraio 2005, data del secondo mandato (cfr. il medesimo doc. 5 lettera r. del fascicolo di parte attrice), l'importo ricevuto da **Parte_13** può determinarsi nella misura di euro 13.040,00 per ciascun mese, per un totale di euro 52.160,00. Per quanto concerne il periodo dal 18 febbraio 2005 al giugno 2005, considerata l'ulteriore somma investita di euro 36.500,00 in forza del secondo contratto, l'importo ricevuto dall'attore può quantificarsi in euro 14.500,00 per ciascun mese, per un totale di euro 58.000,00. Determinata così complessivamente in euro 110.160,00 la somma da detrarre all'importo richiesto di euro 338.048,91, il danno patrimoniale patito da **Pt_13** [...] deve essere equitativamente liquidato nella misura di euro 227.888,91.

5.1.7. In merito alla posizione di **Parte_9**, all'udienza del 12 novembre 2012 (doc. 4 della [...] **CP_2** pag. 206), lo stesso ha dichiarato di aver ricevuto a titolo di interessi sulla prima somma

investita un assegno dell'importo di euro 545,00, sostenendo di non aver ricevuto successivamente ulteriori rendimenti, a causa dei controlli della Guardia di Finanza e dell'intervenuto sequestro dei conti correnti su cui operava **Controparte_1**. In assenza di altre indicazioni, il danno patrimoniale dovuto da [...] **CP_1** in favore dell'attore, a fronte della richiesta di euro 51.290,18, deve essere ridotto in via equitativa alla misura di euro 50.745,18.

5.1.8. Quanto alla posizione di **Parte_1** nell'ambito dell'udienza del 4 dicembre 2012, lo stesso ha dichiarato che **Controparte_1** gli aveva prospettato rendimenti del 3-4 % mensile (cfr. doc. 5 della [...] **CP_2** pagg. 96 e ss.). Tuttavia, l'attore non ha chiarito se e quanto denaro avesse effettivamente ricevuto da **Controparte_1** a titolo di interessi sulla somma investita. In mancanza di più specifici elementi, dunque, al fine di individuare la somma da detrarre all'importo di euro 18.650,97 richiesto a titolo di risarcimento del danno, si ritiene ragionevole adottare il criterio di considerare un rendimento del 4% mensile sulla somma investita di euro 20.000,00. Nonostante il contratto di gestione fiduciaria risulti privo di data (doc. 5 lettera a del fascicolo di parte attrice), dalle dichiarazioni rese nell'udienza penale citata e dalle indicazioni fornite in atti, può ritenersi che il rapporto contrattuale si sia svolto per non più di un mese, essendo iniziato sul finire del mese di maggio 2005, per terminare nel mese di giugno dello stesso anno. La somma ricevuta a titolo di interessi da **Parte_1** può dunque essere quantificata in euro 800,00 e, di conseguenza, l'importo dovuto da **Controparte_1** in favore dell'attore equitativamente ridotto ad euro 17.850,97.

5.1.9. In merito alla posizione di **Parte_12** sempre all'udienza del 4 dicembre 2012, la stessa ha dichiarato di aver ricevuto in media rendimenti pari al 2-3-4 % mensile, ricordando di aver ottenuto solo una volta un rendimento pari al 15% mensile (doc. 5 della **CP_2** pag. 208) e, di contro, di essere andata "in negativo" per un periodo di circa tre mesi. Alla luce di tali indicazioni, anche in questo caso, per determinare l'importo ricevuto da dall'attrice nell'arco del rapporto contrattuale pare equo fare riferimento al valore medio dei rendimenti che essa ha dichiarato di aver ottenuto, ossia il 4% mensile delle somme man mano investite sino al mese di giugno 2005. In particolare, per il periodo dal 26 gennaio 2005, data del primo contratto, al 21 marzo 2005, data del secondo contratto (cfr. doc. 5 lettera o del fascicolo di parte attrice), alla luce di un investimento pari a euro 49.500,00, può quantificarsi l'importo ricevuto a titolo di interessi da **Parte_12** nella misura di euro 1.980,00 per ciascun mese, per un totale di euro 3.960,00. Relativamente al periodo compreso tra il 21 febbraio 2005 e il 30 maggio 2005, dovendosi aggiungere al capitale già investito l'ulteriore somma versata di euro 20.000,00, i rendimenti ottenuti dall'attrice possono ritenersi pari a euro 2.780,00 per ciascun mese, per un totale di euro 8.340,00. Dal 30 maggio 2005 sino al mese giugno del medesimo anno, alla luce dei successivi versamenti di euro 16.500,00 e di euro 10.000,00, le somme ricevute a titolo di interessi dall'attrice possono essere determinate nella misura di euro 3.840,00. Così individuata in euro 16.140,00 la somma complessiva ricevuta da **Parte_12** a titolo di interessi nel corso del rapporto contrattuale da detrarre all'importo richiesto di euro 89.524,68, il risarcimento del danno dovuto in suo favore da **Controparte_1** deve essere equitativamente liquidato in euro 73.384,68.

5.1.10 Per quanto concerne **Parte_5** dall'esame delle dichiarazioni rese all'udienza del 4 dicembre 2012, è emerso che l'attrice abbia ricevuto circa euro 60.000,00 a titolo di interessi (doc. 5 della **CP_2** pag. 134), che devono essere quindi detratti dalla somma richiesta di euro 377.682,23. Ne discende che l'importo dovuto da **Controparte_1** in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, a fronte della richiesta di euro 377.682,23, deve essere correttamente rideterminato nella misura di euro 317.682,23.

Infine, con riferimento alle posizioni di **Parte_15** in proprio, **Parte_3**, **Pt_2** [...], **Parte_4** e **Parte_6**, nelle deposizioni rese nel processo penale e nell'ulteriore

documentazione prodotta non si ravvisano indicazioni o criteri precisi per stimare quanto gli stessi abbiano ricevuto a titolo di interessi. Sulla base della generica allegazione degli attori, secondo cui ottenevano interessi pari al 3-4 % mensile, pare ragionevole individuare la somma da detrarre all'importo richiesto da ciascuno a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, calcolando un rendimento pari al 4% mensile sulle somme investite.

5.1.11 Segnatamente, **Parte_15** ha investito la somma complessiva di euro 90.000,00. Atteso che dallo specifico contratto prodotto in giudizio (doc. 5 lettera q del fascicolo di parte attrice) i versamenti effettuati dall'attore in favore di **Controparte_1** sembrerebbero essere concentrati in un solo mese (nel periodo compreso tra il 24 maggio 2005 e il 17 giugno 2005), la somma ricevuta dall'attore durante il rapporto contrattuale può essere quantificata in euro 3.600,00.

Di conseguenza, oltre alla somma di euro 105.068,58 (pari alla somma di euro 22.438,71 ed euro 82.629,87) dovutagli in qualità di erede di **Persona_2** (come precisato nel par. 5.1.5, esaminando la posizione di **Parte_14** , **Parte_15** in proprio vanta un diritto al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 80.329,38. Complessivamente, il risarcimento del danno in favore di **Parte_15** ammonta ad euro 185.397,96 (euro 80.329,38 in proprio ed euro 105.068,58 quale erede di **Persona_2** .

5.1.12. In merito alla posizione di **Parte_3** , dall'unico contratto prodotto, che risulta stipulato in data 1° giugno 2005 (doc. 5 lettera c di cui al fascicolo di parte attrice), risulta che l'attrice aveva investito la somma di euro 50.000,00. Posto che il rapporto non può considerarsi svolto per più di un mese, al fine di determinare in via equitativa il danno patrimoniale, occorre detrarre dalla somma richiesta di euro 46.627,44 l'importo di euro 2.000,00 quale rendimento (considerando sempre il rendimento medio indicato da tutti gli attori del 4%), per un totale di euro 44.627,44.

5.1.13. In merito alla posizione di **Parte_2** , lo stesso ha versato a **Controparte_1** la somma di euro 130.000,00, come indicato nel contratto stipulato in data 1° dicembre 2004 (doc. 5 lettera b del fascicolo di parte attrice). Potendosi considerare svolto il rapporto contrattuale per circa 7 mesi sino al giugno 2005, dall'importo richiesto di euro 121.231,33 occorre detrarre la somma di euro 36.400,00 ricevuta come rendimento dell'investimento effettuato (considerando sempre il rendimento medio indicato da tutti gli attori del 4%). Ne discende che il danno patrimoniale patito da **Parte_2** deve essere equitativamente rideterminato in euro 84.831,33.

5.1.14. In merito alla posizione di **Parte_4** , lo stesso ha affidato a **Controparte_1** la somma di euro 205.000,00, indicata nel contratto stipulato in data 1° dicembre 2004 (doc. 5 lettera d del fascicolo di parte attrice). Anche in questo caso, il rapporto contrattuale può ritenersi svolto per circa 7 mesi sino al giugno 2005, quando è intervenuto il sequestro dei conti correnti su cui operava [...] **CP_1** Procedendo così alla detrazione della somma di euro 57.400,00 ricevuta a titolo di interessi dall'importo di euro 191.172,48 richiesto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il *quantum* dovuto da **Controparte_1** in favore dell'attore deve essere ridotto in via equitativa ad euro 133.772,48 (considerando sempre il rendimento medio indicato da tutti gli attori del 4%).

5.1.15. Infine, in merito alla posizione di **Parte_6** , dai contratti prodotti, stipulati entrambi in data 9 maggio 2005 (doc. 5 lettera f del fascicolo di parte attrice), risulta che lo stesso aveva investito la somma complessiva di euro 159.500,00. Potendosi ritenere che l'attore abbia ricevuto rendimenti per un periodo pari a circa due mesi, la somma da detrarre dall'importo richiesto di euro 148.741,52 deve essere individuata nella misura di euro 12.760,00 (considerando sempre il rendimento medio indicato da tutti gli attori del 4%). In definitiva, l'importo dovuto da **Controparte_1** in favore **Parte_6** a titolo di risarcimento del danno patrimoniale deve essere equitativamente ricalcolato in euro 135.981,52.

Sulle somme riconosciute in favore di ciascun attore sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla domanda, ossia dall'8 novembre 2019, data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti di **Controparte_1** al saldo.

5.2. Infine, passando ad esaminare le domande di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., si osserva come nell'atto di citazione la difesa di parte attrice abbia dedotto che gli attori sarebbero legittimati a vedersi corrispondere il risarcimento anche del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 185 c.p. e 2059 c.c., sul presupposto che il pregiudizio loro arrecato deriverebbe da un illecito penale.

In particolare, il danno non patrimoniale si sarebbe sostanziato nelle ripercussioni sul piano emotivo e morale patite dagli attori in conseguenza del lungo processo penale, durato quasi dieci anni.

Tuttavia, tale affermazione è estremamente generica ed è rimasta sfornita di qualsiasi supporto sul piano probatorio.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, nemmeno quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale può ritenersi *in re ipsa*, in quanto è comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale deve essere allegato e provato, anche mediante la prova presuntiva, ricorrendo al ragionamento probatorio fondato sulle massime d'esperienza, sicché il danneggiato deve dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto al risarcimento attraverso la compiuta descrizione di tutte le sofferenze patite, derivanti dalla condotta illecita di cui chiede ristoro (*ex multis*, Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2018, n. 11269).

Ne discende che le domande relative al risarcimento dei danni non patrimoniali devono essere rigettate in considerazione dell'assenza di specifiche allegazioni e delle prove, anche presuntive, idonee a dimostrare specificamente per ciascun attore i fatti costitutivi del diritto al risarcimento di tale danno.

I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.

6. Passando alla liquidazione delle spese processuali, con riguardo al rapporto processuale tra gli attori e **Controparte_1** le spese seguono la soccombenza del convenuto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate. In particolare, si ritiene di applicare i valori medi dei parametri forensi in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre vanno applicati i valori minimi per la fase istruttoria, consistita unicamente nel deposito delle memorie *ex art.* 183 comma 6 c.p.c..

Per quanto concerne il rapporto processuale tra gli attori e la società **CP_2** invece, le spese di giudizio seguono la soccombenza dei primi e vengono liquidate applicando i medesimi criteri appena enunciati. Anche in questo caso si ritengono applicabili i valori medi dei parametri forensi in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre vanno applicati i valori minimi per la fase istruttoria, consistita unicamente nel deposito delle memorie *ex art.* 183 comma 6 c.p.c.

Infine, con riferimento al rapporto processuale tra gli attori, **Parte_16** e **CP_4** [...] le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidati applicando i medesimi criteri enunciati. In questo caso, si ritengono applicabili i valori minimi in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della limitata attività difensiva effettivamente svolta; nulla è dovuto per la fase istruttoria, in quanto i convenuti non hanno depositato alcuna delle memorie *ex art.* 183, comma 6, c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice Ada Favaro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **Parte_1**, **Parte_2**, **Parte_3**, **Parte_4**, **Parte_5**, [...]
Pt_6, **Parte_7**, **Parte_8**, **Parte_9**, **Parte_10**, **Parte_11**, [...]
Parte_12, **Parte_13**, **Parte_14** e **Parte_15** questi ultimi due in proprio e quali eredi di **Persona_2** nei confronti di **Controparte_1**, **Parte_16**, **Controparte_4** e della società [...]
CP_2

- a.** dichiara la nullità delle domande proposte nei confronti della società **CP_2**
b. rigetta le domande degli attori proposte nei confronti di **Parte_16** e **Controparte_4**
c. accoglie, nei limiti indicati in motivazione, le domande proposte dagli attori nei confronti di [...]
CP_1 e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori, così quantificato:

- euro 17.850,97 in favore di **Parte_1**
- euro 84.831,33 in favore di **Parte_2** ;
- euro 44.627,44 in favore di **Parte_3** ;
- euro 133.772,48 in favore di **Parte_4** ;
- euro 317.682,23 in favore di **Parte_5**
- euro 135.981,52 in favore di **Parte_6** ;
- euro 122.261,07 in favore di **Parte_7** ;
- euro 172.275,64 in favore di **Parte_18**
- euro 50.745,18 in favore di **Parte_9** ;
- euro 186.588,15 in favore di **Parte_10** ;
- euro 6.313,72 in favore di **Parte_11** ;
- euro 73.384,68 in favore di **Parte_12**
- euro 315.205,75 in favore di **Parte_14**
- euro 185.397,96 in favore di **Parte_15**
- euro 227.888,91 in favore di **Parte_13**

oltre interessi, in favore di ciascuno degli attori, sulla somma così liquidata, con decorrenza dall'8 novembre 2019 al saldo;

- d.** condanna altresì gli attori al pagamento in favore della società **CP_2** delle spese di lite che liquida in euro 37.900,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
e. condanna gli attori al pagamento, in favore di **Parte_16** e **Controparte_4** delle spese di lite che liquida in euro 13.232,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
f. condanna **Controparte_1** al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che liquida in euro 1.713,00 per spese e in euro 37.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Milano, in data 21 febbraio 2023

Il giudice
Ada Favaro